



MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

LEGISLAÇÃO PMAL

RDPMAL: TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

CONCEITO → ENQUADRAMENTO → CLASSIFICAÇÃO → GRAVIDADE → PEGADINHAS

EXEMPLOS

Regra aplicada em situações curtas e concretas.

BIZU 95+

Atalhos mentais e palavras que derrubam item.

QUESTÕES

Entram logo após o tópico e retomam aulas anteriores.

LEIA → TESTE → RECUPERE → CORRIJA

O Dia 14 inaugura o formato de leitura ativa: a questão aparece no momento em que o conceito ainda está “quente”, e a correção só vem depois.

LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 14

DIA 14 • 1ª AULA DO DIA • GOLD STUDY EDITION

5 QUESTÕES • RESPOSTAS ESCONDIDAS

Transgressão não é “qualquer erro”

A prova costuma ganhar o candidato em duas trocas: chamar transgressão de crime militar ou tratar o rol disciplinar como se fosse uma lista simples e fechada. Aqui você vai aprender a classificar antes de decorar.

MAPA MENTAL

O caminho da aula

1. Conceito e diferença para crime militar → 2. ações/omissões e leitura sistemática → 3. leves, médias e graves → 4. causas de justificação e gravidade → 5. retomada de ordem e competência.

TÓPICO 1

Transgressão disciplinar x crime militar

O RDPMAL define transgressão como violação, por ação ou omissão, dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, em sua manifestação elementar e simples. Crime militar, por outro lado, é ofensa a bem juridicamente tutelado pela legislação penal militar. Uma mesma situação pode produzir reflexos em esferas diferentes, mas os conceitos não são sinônimos.

EXEMPLO Um militar deixa de cumprir um dever funcional previsto no regime disciplinar. Antes de procurar “pena criminal”, verifique se a conduta está sendo tratada como infração funcional. Se houver tipo penal militar aplicável, aí surge a outra esfera.

BIZU 95+ Se o item usar a fórmula “violação da ética, deveres e obrigações” e chamar isso de crime militar, desconfie: essa é a fórmula típica da transgressão disciplinar.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q01

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2017 • item 58

Consideram-se crimes militares as violações, por ação ou omissão, dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, estatuídos por norma regulamentar.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

2. O rol exige leitura sistemática

TÓPICO 2

Condutas especificadas e condutas não expressas

O regulamento não deve ser lido como simples catálogo isolado. Além das condutas expressamente descritas, a disciplina alcança ações ou omissões incompatíveis com ética, decoro, subordinação e ordens de serviço, dentro dos limites do próprio RDPMAL e sem transformar ilícito penal em mera infração administrativa.

EXEMPLO A questão diz: “Se a conduta não estiver escrita palavra por palavra no rol, jamais poderá haver transgressão”. A afirmação é perigosa porque ignora a estrutura aberta prevista pelo regulamento para certas violações disciplinares.

BIZU 95+ Palavras absolutas como somente, exclusivamente, taxativo, jamais merecem auditoria imediata.

PEGADINHA Não confunda abertura disciplinar com liberdade para criar punição sem base normativa: ainda existem legalidade, tipicidade disciplinar suficiente e devido processo.

QUESTÃO DO ACERVO • Q02

Acervo PMAL • RDPMAL • leitura sistemática

O rol de transgressões disciplinares previsto no Regulamento é taxativo, não sendo admitido o enquadramento de outras condutas que atentem contra a ética, a disciplina e o decoro da classe policial militar.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

3. Leve, média ou grave?

TÓPICO 3

A classificação é legal, não intuitiva

O RDPMAL trabalha com três graus de intensidade: leve, média e grave. A banca gosta de apresentar uma conduta real do regulamento e trocar apenas sua classe. Portanto, não classifique pela sua impressão moral: procure o enquadramento normativo.

EXEMPLO “Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida tão logo seja possível” aparece no acervo com classificação leve. Se a banca disser “média” apenas porque a conduta parece importante, o item cai.

BIZU 95+ Em legislação institucional, “parece grave” não vale ponto. Grave é o que o regulamento classifica como grave.

PEGADINHA A banca usa linguagem emocional para empurrar você a uma classificação diferente da literal.

QUESTÃO DO ACERVO • Q03

Acervo PMAL • RDPMAL • art. 30, VI

Considera-se transgressão disciplinar média deixar de comunicar ao superior a execução de ordem recebida tão logo seja possível.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

4. Nem toda transgressão termina em punição

TÓPICO 4

Causas de justificação e análise do caso

O reconhecimento de causa de justificação afasta a punição disciplinar relativa ao fato justificado. Por isso, a análise correta passa por: fato → enquadramento → gravidade → existência de justificativa → consequência. Não pule diretamente da conduta para a sanção.

EXEMPLO Se a conduta ocorreu em circunstância reconhecida pelo próprio regime como justificadora, a autoridade não deve tratar o fato como se essa circunstância fosse irrelevante.

BIZU 95+ Monte a sequência mental “TIPIFICOU? CLASSIFICOU? JUSTIFICOU?”. Isso evita erro em questão com narrativa longa.

PEGADINHA Questões costumam esconder a causa justificadora no meio da situação hipotética.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q04

CEBRASPE • CBM-AL • Soldado • 2017 • item 55

Na hipótese de transgressão disciplinar, não se aplicará sanção ao transgressor caso seja reconhecido que houve causa de justificação prevista na legislação pertinente.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção

5. Retomada do Dia 13

TÓPICO 5

Ordens, competência e responsabilidade

A aula anterior mostrou que a disciplina não significa obediência cega. A ordem deve partir de autoridade competente; ordem manifestamente ilegal não se torna obrigatória só porque foi formalizada por escrito. Essa base reaparece quando a banca discute transgressão por descumprimento de ordem.

EXEMPLO Antes de marcar como transgressão o descumprimento de uma ordem, pergunte: a ordem era legítima e emanada de autoridade competente?

BIZU 95+ Primeiro teste a validade da ordem; só depois analise eventual desobediência disciplinar.

PEGADINHA “Ordem é ordem” é raciocínio ruim para prova jurídica.

RETOMADA REAL CEBRASPE • Q05

CEBRASPE • PM-AL • Aspirante • 2021 • Q1814852

Mesmo que emanadas de autoridade incompetente, as ordens devem ser prontamente obedecidas pelos subordinados.

Marque sua resposta: C () E () • gabarito só na correção



PARE AQUI

NÃO ABRA A CORREÇÃO ANTES DE MARCAR TODAS

1. Volte pelas páginas e marque cada questão.
2. Em cada item, escreva mentalmente o ponto decisivo.
3. Nas questões de retomada, tente lembrar a aula anterior sem consultar.
4. Só depois avance para o gabarito comentado.

CORREÇÃO COMEÇA NA PRÓXIMA PÁGINA

MENTORIA TITÃ • LEITURA ATIVA • FOCO 95+



Correção comentada

O objetivo não é apenas ver C/E. Confira qual palavra, requisito ou relação decidiu cada item.

Q01 — ERRADO | crime x transgressão

A definição reproduz a ideia de transgressão disciplinar, não de crime militar. O crime militar depende da legislação penal e da ofensa a bem juridicamente tutelado. A banca manteve a descrição e trocou apenas a categoria.

Q02 — ERRADO | rol não é lido como catálogo absolutamente fechado

O RDPMAL admite leitura sistemática e contempla hipóteses de ações/omissões não literalmente listadas, ligadas à ética, decore, subordinação e ordens, desde que não qualificadas como crime. O termo “taxativo” torna o item falso.

Q03 — ERRADO | classificação literal

A conduta de deixar de comunicar ao superior a execução da ordem tão logo seja possível é tratada como transgressão leve. O item altera apenas a classe para “média”.

Q04 — CERTO | causa de justificação

Reconhecida causa de justificação prevista no regime, não se aplica punição disciplinar pelo fato justificado. A questão cobra a etapa que vem entre enquadramento e sanção.

Q05 — ERRADO | competência da autoridade

A pronta obediência pressupõe ordem emanada de autoridade competente. A assertiva retirou esse requisito e transformou disciplina em obediência indiscriminada.

Fechamento de 60 segundos

REVISÃO

O que precisa permanecer depois da aula

- Transgressão = violação disciplinar; crime militar = ilícito penal militar.
- Classificação do RDPMAL: leves, médias e graves.
- Não classifique por “sensação de gravidade”; use o enquadramento normativo.
- Causa de justificação pode impedir a punição do fato.
- Descumprimento de ordem só pode ser analisado depois da validade/competência da ordem.

MÉTODO DE PROVA

Como atacar o próximo bloco

Leia o item procurando primeiro a categoria jurídica (crime ou transgressão), depois a classe (leve/média/grave) e só ao final a consequência. Se houver “sempre”, “somente” ou “taxativo”, redobre a atenção.

FONTES E RASTREABILIDADE

Base usada nesta aula

Decreto Estadual AL nº 37.042/1996 (RDPMAL), especialmente arts. 26 a 32; Lei Estadual nº 5.346/1992; questões CEBRASPE PMAL/CBMAL do acervo; matriz CFO PMAL 2026.

DIA 14 • AULA 01 DO DIA CONCLUÍDA